



P U T U S A N

Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YAKUF GIASI alias ETON;**
Tempat Lahir : Telaga;
Umur/tanggal Lahir : 37 tahun/9 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu Partner type TBR LM25 Model ST, Wagon, tahun 2005 nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua *metallic* yang berisikan tangka rakitan, beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNKB atas nama PT. Pindo Transec;
 - 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
 - 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
 - 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mesin dap;
 - 2 (dua) buah drum kosong;
 - 1 (satu) buah drum plastik;
 - 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah tretek plastik warna orans;
 - 1 (satu) buah galon yang telah dipotong;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,0000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Panther *type* TBRLM25 Model ST, Wagon, tahun 2005 Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18 Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya;
 - 1 (satu) buah STNKB atas nama PT. Pindo Transec;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAKUF GIASI alias ETON;
 - Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Panther tersebut di atas;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
 - 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar,
 - 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mesin dap;
 - 2 (dua) buah drum kosong;
 - 1 (satu) buah drum plastik;
 - 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tretek plastik warna orens;
- 1 (satu) buah galon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Panther type TBRLM25 Model ST, Wagon, tahun 2005 Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18 Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya;
 - 1 (satu) buah STNKB atas nama PT. Pindo Transec;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAKUF GIASI alias ETON;
- Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, merek Isuzu Panther tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 83 (delapan puluh tiga) galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 (seribu seratus) liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah pipa selang plastik warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastik warna orens;
- 1 (satu) buah galon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 April 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 tersebut mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, merek Isuzu Panther type TBRLM25 Model ST, Wagon, tahun 2005, Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18, Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa angka rakitan), beserta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNKB atas nama PT Pindo Transec, semula dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yakut Giasi alias Eton menjadi dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2024 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 September 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Oktober 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya Novum berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4250 K/Pid Sus/2023 tanggal 13 September 2023 dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DB 1267 MB type TBRLM25 Model ST Wagon, tahun 2005, Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18, Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa rangka rakitan) beserta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNKB atas nama PT Pindo Transec yang oleh *judex juris* dinyatakan dirampsa untuk Negara dan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dimohonkan agar dikembalikan kepada Terpidana, tidak dapat dibenarkan karena alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembalinya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex juris* dalam putusannya;

2. Bahwa bukti baru atau novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4250 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 September 2023 tersebut tidak berkualitas sebagai keadaan baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, karena bukti tersebut telah menjadi bagian dari barang bukti perkara *a quo* dan telah diperiksa di persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Limboto sehingga bukan merupakan novum;
3. Bahwa *judex juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Nomor Polisi DB 1267 MB type TBRLM25 Model ST Wagon, tahun 2005, Nomor Rangka MHCTBR54F5K2G4G18, Nomor Mesin E264168 warna hijau tua *metallic* (tanpa rangka rakitan) beserta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNKB atas nama PT Pindo Transec, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa barang bukti yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dirampas untuk Negara, apalagi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terpidana telah dengan sengaja merubah tangki penyimpanan BBM ditambah dengan tangki baru disambungkan dengan tangki asli sehingga mampu menampung BBM lebih banyak;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex juris* khususnya tentang status barang bukti tersebut sudah tepat dan adil sehingga tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan *judex juris* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4520 K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YAKUF GIASI alias ETON** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1272 PK/Pid.Sus/2024